

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 171/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายบุญคิม แซ่เจ็ง กับพวก

จำเลย

นายพจน์ เหลือขม้าย จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,8,47,48,73,74 พระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7,8,9,19 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 157)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 166, 165)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 30, 115)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกันห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกันห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>